

1500170-36.2021.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... legal, corresponde a ações de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos.

Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500170-36.2021.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500170-36.2021.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2269262/2021 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 20614078 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO,

2817/21/622 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2269262 - DEL.POL.OURO VERDE, 2817/21/622 -

DEL.POL.OURO VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIVALDO CARLOS DO SANTOS NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra RIVALDO CARLOS DO SANTOS NETO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 18h12min, na Rua Rio Grande do Norte, 1431, na cidade de Ouro Verde, nesta comarca, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 141 (cento e quarenta e uma) porções da droga conhecida como 'maconha', que revelou massa líquida total aproximada de 271,2g (duzentos e setenta e um gramas e dois

decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 128) e apresentou defesa prévia (fls. 188/195).

A denúncia foi recebida em 07 de março de 2022, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 197/99).

Em instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da demanda, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da atenuante da confissão, bem como a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de tráfico restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), fotografias (fls. 20/23), laudos periciais de constatação provisória (fls. 24/28 e 29/33), laudos periciais definitivos atestando resultado POSITIVO para MACONHA (fls. 92/94 e 95/97), laudos periciais de degravação de celular (fls. 133/140 e 141/162), laudo pericial de objeto (fls. 163/167), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é inconteste.

O policial militar EVERALDO MENEZES SANTOS relatou que estava em patrulhamento de rotina pela via pública, mais precisamente na Rua Rio Grande do Norte, quando passavam defronte ao número 1431, oportunidade em que avistaram o acusado na calçada sozinho. Disse que, ao avistar a viatura policial, o réu "ciscou", "refugou", mas permaneceu na calçada. Em razão do comportamento suspeito e por haver várias denúncias de que naquela rua estava havendo o tráfico ilícito de drogas, resolveram abordar o réu. Em revista pessoal, o Soldado Estrada localizou em poder do acusado, no bolso da bermuda, na parte de trás, uma porção maior de maconha, embalada em plástico verde, uma cédula de R\$20,00 e um aparelho celular Samsung, todos no mesmo bolso. Questionado, o réu confirmou que a droga se destinava a mercancia ilícita e que o restante da droga estaria na casa que ele alugou há três quadras do local em que estavam. O acusado informou que o endereço em que foi localizado, qual seja, Rua Rio Grande do Norte, nº 1431, é o local onde reside juntamente com dois irmãos, esclarecendo alugou outra residência na Rua Ponta Porã apenas para praticar o tráfico de drogas. Se deslocaram até a casa na Rua Ponta Porã, a qual estava desguarnecida de móveis. Encontram na cozinha uma sacola plástica de cor verde, pendurada na janela, contendo em seu interior 140 invólucros de "maconha", embalados em plástico filme. Na mesma sacola havia um rolo de plástico filme destinado a embalar a droga. Perguntado se a casa estava com as portas e janelas trancadas, respondeu que estavam apenas encostadas. O acusado disse que o proprietário da casa seria de "Seu Zé". O réu informou, ainda, que comprou a droga apreendida por R\$500,00 de pessoa conhecida por "Humberto", nesta cidade de Dracena, fracionou a droga e a venderia por R\$10,00 a unidade. Relatou, por fim, que já teria vendido muitas outras unidades (fls. 03).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar RENATO CARMONA ESTRADA (fls. 04). Ouvido na fase policial, a testemunha ADOLFO MARIANO DA SILVA relatou que há cerca de cinquenta anos possui uma casa na Rua Ponta Porã, nº 1077, bairro Paraíso, neste município de Ouro Verde, sendo que tal imóvel é utilizado para fins de locação para complementar sua renda. Esclarece que no começo do mês de setembro de 2021 foi procurado pelo réu a respeito da locação do imóvel. Afirmar que o acusado disse que morava em uma casa, mas a proprietária a pediu de volta. Assim, fizeram um acordo verbal e o réu assumiu o compromisso de pagar R\$300,00 por mês de aluguel. O acusado pagou de forma adiantada R\$250,00 e ficou de pagar os R\$50,00 restantes no mês de outubro, porém ele foi preso e não quitou a dívida. Afirmar que não chegaram a combinar se a locação seria por prazo determinado ou indeterminado. Foi na casa com seu filho após a prisão do réu, a qual estava aberta e dentro dela não havia móveis, apenas embalagens de "marmitex" vazias jogadas no chão. Esclarece, ainda,

que os vizinhos comentaram que só havia movimento na casa durante a noite. Posteriormente conseguiram buscar a chave da casa com os irmãos do réu (fls. 87). Na fase administrativa o réu declarou que no momento da abordagem policial estava retornando para casa com uma porção de maconha embalada em plástico verde que havia acabado de comprar por R\$50,00 de "um menino" cujo nome não sabe informar. Afirmou que comprou a droga na frente da casa da Rua Ponta Porã, nº 1077. Ao ser abordado os policiais encontraram a porção de maconha e, indagado, respondeu que havia comprado de um indivíduo na frente da casa da Rua Ponta Porã. Seguiu com os policiais até a mencionada residência e dois deles entraram no local, saindo logo em seguida com uma sacola plástica, afirmando que havia "maconha" em seu interior e que era do declarante. Nega que a droga apreendida naquela sacola seja sua. Nega, ainda, que teria dito aos policiais que alugou a casa da Rua Ponta Porã por R\$250,00 para guardar drogas. Disse que trabalha como serralheiro, inclusive, nesta data trabalhou para Diego e dele recebeu a quantia de R\$70,00. Assim, pagou R\$50,00 pela "maconha" e sobrou o troco de R\$20,00, dinheiro que foi encontrado em seu bolso juntamente com o aparelho celular. Ressalta que a maconha estava no interior de sua cueca (fls. 05). Em juízo, disse que estava passando por dificuldades e pegou a droga para vender.

Pois bem.

Verifica-se, assim, que a conduta imputada ao réu restou confirmada pelas testemunhas acima relacionadas, cujos depoimentos não restaram desmerecidos no decorrer da instrução, logo, merecedores de toda credibilidade.

Em momento algum ficou demonstrado que os Policiais mentiram ou que existem fundados motivos para tanto. Não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. De mais a mais, estão eles em perfeita harmonia entre si e encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Além disso, em delitos de tráfico de drogas, cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais civis e militares. Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são eles que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades e investigar, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais militares são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. É com base neles que se chega a um determinado veredicto.

Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de drogas de mais de um tipo - Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da lisura de suas palavras - Negativa isolada em juízo - Prova segura - Condenação mantida (...)" (TJSP;

Apelação Criminal 1518708-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Ausência de dúvida que justifica o édito - (...)" (voto n. 44095). (TJSP; Apelação Criminal 1500138-20.2020.8.26.0315; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional." (TJSP; Apelação Criminal 1502052-90.2019.8.26.0530; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Não se verificando que se trata de uso próprio (art. 28), o fato de trazer consigo e manter em depósito entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, corresponde a ações de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos. Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ainda que o réu seja dependente químico de drogas, tal fato, por si só, não afasta a conclusão de que pratique a mercancia, haja vista que comumente o usuário também pode traficar e, neste caso, deve responder por tal ilícito, sendo ônus da Defesa a comprovação do contrário, encargo de que não se desincumbiu. Ademais, a quantidade das drogas (271,2g de "maconha", distribuídas em 141 porções) é incompatível com eventual condição de usuário.

Como se vê, o contingente probatório é seguro, deixando patentes autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que o réu agiu, motivos pelos quais a condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes.

É o que basta.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação.

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Contudo, deixo de aplicá-la tendo-se em conta que a pena encontra-se no mínimo legal.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, tendo-se em conta que, de acordo com todas as provas carreadas aos autos, principalmente em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido (271,2g de "maconha", distribuídas em 141 porções), restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal).

Anoto que, diante das penas fixadas, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado RIVALDO CARLOS DO SANTOS NETO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece ao réu o direito de apelar em liberdade. Recomende-se o condenado na prisão onde se encontra tolhido de sua liberdade.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 09/10 e 85) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação

dada pela Lei nº 13.480/19.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- c) intime-se o condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput).
- d) destrua-se, por incineração, a droga apreendida (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA